

1500339-56.2021.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... há um ano. JÚNIOR cumpria pena por tráfico de drogas na Penitenciária de Assis. Durante uma saída da unidade prisional, ele permaneceu na porta da casa da declarante durante toda a tarde. Ao sair do serviço com a sua moto, percebeu que JÚNIOR estava no local. Foi perseguida. Em determinado momento, desceu da moto e, o acusado, do carro. Ele passou a ofendê-la e a dizer: "chama a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500339-56.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500339-56.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255043/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 20332271 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 3942/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2255043 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR AGUIAR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

JÚNIOR AGUIAR DA SILVA foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 147, c/c art. 61, II, alínea "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal, com observância da Lei 11.340/06, porque: (1) no dia 17 de setembro de 2021, em horário não preciso, em via pública não especificada, nesta Comarca, prevalecendo-se das relações doméstica e familiar e contra a mulher; ameaçou sua ex-esposa, Katia Coelho de Oliveira, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja a morte; (2) no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 11h40min., na Rua Santa Cruz, 1105, Vila Funari, nesta Comarca, prevalecendo-se das relações doméstica e familiar e contra a mulher; ameaçou sua ex-esposa, Katia Coelho de Oliveira, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja agredi-la fisicamente.

Eis a narrativa dos fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, Júnior e Katia foram casados durante quatorze anos e estão separados há um ano, sendo que o denunciado, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária desta Cidade, porém, na ocasião dos fatos, estava em liberdade, gozando de benefício que lhe foi concedido.

Ocorre que, no dia 17 de setembro p. passado, quando a vítima deixava seu local de trabalho dirigindo uma motocicleta, Júnior, na direção de um automóvel, interceptou Katia em via pública, ocasião em que proferiu os seguintes dizeres em tom ameaçador: "chama a Polícia agora, pode chamar"; "tira uma da minha cara que eu dou um tiro na sua cara", afirmando, ainda, que não iria voltar da "saidinha" e iria matá-la. Por fim, Júnior ainda investiu contra Katia, contudo, não a agrediu em virtude da vítima começar a gritar e, ainda, diante da presença de outras pessoas no local.

No dia seguinte, por volta das 11h40min, Júnior foi até a residência de Katia e, comportando-se de forma inadequada, passou, segundo a ofendida, a "arrumar confusão" no local, fato que fez com que a vítima lhe dissesse que iria acionar a Polícia e que era para o denunciado ir embora.

Nesse momento, Júnior praticou nova ameaça contra a ex-esposa, dizendo, em tom ameaçador, que "iria pegá-la", indicado que iria agredi-la fisicamente.

Acionada a Polícia Militar, com a chegada dos soldados Fábio de Oliveira dos Santos e Rafael Donizete de Alcântara, denunciado e vítima foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde Júnior foi formalmente autuado em flagrante.

A denúncia foi recebida (fls. 151/152), o réu foi citado (fl. 173) e apresentou defesa (fls. 208/211). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 212/213).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, além de interrogado o réu (fls. 290).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 290 e 291/294).

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Nesse sentido, a vítima Katia Coelho de Oliveira afirmou que possui dois filhos com o réu: Guilherme (12 anos) e Valentina (2 anos). Quando dos fatos, estavam separados há um ano. JÚNIOR cumpria pena por tráfico de drogas na Penitenciária de Assis. Durante uma saída da unidade prisional, ele permaneceu na porta da casa da declarante durante toda a tarde. Ao sair do serviço com a sua moto, percebeu que JÚNIOR estava no local. Foi perseguida. Em determinado momento, desceu da moto e, o acusado, do carro. Ele passou a ofendê-la e a dizer: "chama a Polícia agora, pode chamar" e que nem iria "voltar da saidinha", mas que iria matá-la. Ainda, JÚNIOR avançou contra a ofendida para agredi-la, porém acredita que ele tenha cessado a conduta porque alguém saiu na janela. O acusado ainda lhe disse: "tira uma da minha cara que eu dou um tiro na sua cara". JÚNIOR pegou a chave da moto da vítima, que começou a gritar pedindo para que chamassem a Polícia. O acusado, então, jogou a chave da moto e se evadiu com o veículo. No dia posterior, o réu foi novamente ao local de trabalho da ofendida. Kátia foi na residência de sua amiga Suelen e, após, para a sua casa. O acusado foi até a casa da vítima e começou a arrumar confusão. JÚNIOR a ameaçou dizendo que "iria pegá-la", mesmo se chamasse a polícia. A polícia chegou ao local. O acusado disse aos policiais que ele queria levar a filha.

Por sua vez, os policiais militares Fábio de Oliveira dos Santos e Rafael Donizete de Alcântara relataram, em uníssono, que foram acionados para atender ocorrência de desinteligência entre ex-casal, envolvendo um indivíduo estaria em gozo de saída temporária. Deslocaram-se ao local indicado. Visualizaram Kátia no quintal da residência. JÚNIOR estava parado em frente à casa. Ele disse aos policiais que era ex-marido de Kátia e que estava ali para ver a filha. Por outro lado, Kátia disse que o motivo alegado por JÚNIOR era pretexto para ele persegui-la. A vítima ainda disse que o acusado foi ao local de trabalho dela e "jogou" o carro contra ela. No mais, JÚNIOR a ameaçou durante todo o tempo que Kátia ligava para o 190.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que estava em gozo de saída temporária.

Foi até a casa de Kátia para ver a filha. A vítima, porém, não permitiu que visse a filha, razão pela qual ele lhe disse: "Deus tá vendo, a mão de Deus pesa. Aqui se faz e aqui se paga". A Polícia não o viu ameaçar Kátia e o que disse a ela não era uma ameaça.

Pois bem. O quadro é suficiente ao acolhimento da pretensão. As declarações da vítima se revelam uníssonas e coesas tanto em fase de inquérito quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, acerca da relevância da palavra da vítima em crimes desse jaez, comumente praticados às escuras, à míngua de testemunhas, como na hipótese, trago à baila decisão do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica - Ameaça e violação de domicílio - Art. 147 c/c art. 61, II, e art. 150, §1º, todos do CP - Sentença condenatória - Absolvição por insuficiência de provas - Descabimento - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavra da vítima - Validade e credibilidade - Regime aberto - Possibilidade - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000363-39.2018.8.26.0589; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020)

Diante desse contexto, o conjunto probatório leva à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, da configuração do crime de ameaça.

No mais, as ameaças perpetradas pelo réu foram sérias e fundadas, suficientes a incutir às vítimas fundado temor. Nesse sentido, "a ameaça de um mal injusto e grave perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional. O que se vila ou restringe, no crime de ameaça, não é propriamente a vontade determinada, mas a liberdade de elaborar seus pensamentos, suas elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente" (Cezar Roberto Bitencourt, Código Penal Comentado, 5ª edição, Saraiva, p. 478).

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 147 do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais se revelam desfavoráveis ao sentenciado, uma vez que registra Maus antecedentes (processo 0000099-

43.2011.8.26.0047, lesão corporal no âmbito doméstico, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 277; processo 0006563-15.2013.8.26.0047, ameaça, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 279; processo 0011223-57.2010.8.26.0047, ameaça, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 279; processo 0015710-36.2011.8.26.0047, desobediência e ameaça, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 280; processo 0017903-58.2010.8.26.0047, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis, fls. 281/282). Por se tratar de cinco condenações, elevo a pena-base em 7/15 e a fixo em 1 mês e 14 dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/4. Ainda, presente a reincidência (processo 0002422-45.2016.8.26.0047, tráfico de drogas, 2ª Vara Criminal de Assis, fls. 278), pelo que majoro a pena em 1/4. Não há atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 2 meses e 8 dias de detenção.

Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Da continuidade delitiva:

A despeito do entendimento do Ministério Público, no sentido de que seria concurso material de crimes, verifica-se que a dinâmica dos fatos configura o instituto do crime continuado, conforme previsão do art. 71, do Código Penal. Isto porque o réu praticou crimes de mesma espécie, sob as mesmas formas de tempo, local e execução. Assim, considerando que foram dois os delitos praticados, elevo a pena em 1/6 e a fixo, definitivamente, em 2 meses e 18 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JÚNIOR AGUIAR

DA SILVA ao cumprimento de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, por infração ao artigo 147, combinado com o art. 61, inciso II, alínea "f", por duas vezes, na forma do art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal, e com os artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/06.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, já observada a Súmula 269 do STJ.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, II e III, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: incabível, pois o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, Constituição) e, adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Assis, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA